112年司法官律師考試 - 刑法（1301）

112年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
112年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學 ⚑（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑法部分（第1-35題）

第1題（原第1題）

關於主刑加重減輕及限制之敘述，下列何者錯誤？

(A) 有期徒刑減輕，同時有免除其刑之規定者，得減至三分之二
(B) 無期徒刑減輕者，為20年以下15年以上有期徒刑
(C) 滿80歲人犯罪者，不得處無期徒刑
(D) 有期徒刑與拘役加減者，其最高度及最低度同加減之

答案：(D)

第2題（原第2題）

關於刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪之敘述，下列何者正確？

(A) 從本罪之規範目的以觀，僅限於保護他人之生命法益
(B) 駕駛者對於交通事故之發生雖無過失，但離開事故現場仍構成本罪
(C) 本罪之罪質為具體危險犯
(D) 發生交通事故後若被害人當場死亡，即無任何加以救護之必要，駕駛人離開事故現場亦不構成本罪

答案：(B)

第3題（原第3題）

關於偽造行為與行使行為間罪數認定之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 偽造通用貨幣罪吸收行使偽造通用貨幣罪，僅論以偽造通用貨幣罪
(B) 偽造有價證券罪吸收行使偽造有價證券罪，僅論以偽造有價證券罪
(C) 偽造公文書罪吸收行使偽造公文書罪，僅論以偽造公文書罪
(D) 行使偽造私文書罪吸收偽造私文書罪，僅論以行使偽造私文書罪

答案：(C)

第4題（原第4題）

甲乙素有仇隙。今冤家路窄，甲在藥房門口遇到乙，上前毆打乙；乙被毆傷無力招架，乃逃往機車停放處。乙騎上機車，立刻駛離，甲遂未追趕。不料乙過於急躁，在十字路口轉彎時自摔，倒在路中間，對向卡車煞車不及，直接輾壓過去，乙一命嗚呼。關於甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 甲成立傷害罪，因得主張信賴原則，毋庸對乙的死亡結果負責
(B) 甲成立傷害罪，因客觀上，甲對乙的死亡結果，應無預見可能
(C) 甲成立傷害致死罪，因甲的故意傷害行為，與乙的死亡結果之間有因果關係
(D) 甲成立傷害致死罪，因甲的故意傷害行為是危險前行為，所以對於乙的死亡結果有保證人地位

答案：(B)

第5題（原第5題）

甲因鄰居乙時常隨便違規停車而有糾紛，欲刮傷乙車以教訓乙，但知道損壞他人財物是犯罪行為而不敢下手。某日，甲忽聞乙飼養的鸚鵡啼叫，心想乙平日愛鳥成痴，若將寵物鳥毒死，因動物非財物，非損壞乙財物的行為，於是趁乙不在家的時候，打開鳥籠，毒死鸚鵡。下列敘述何者正確？

(A) 甲毒死鸚鵡，並非毀損行為，故不成立毀損罪，僅有民事責任
(B) 甲毒死鸚鵡，雖是毀損行為，但甲因不知法律，法院必須免除其刑事責任
(C) 甲知道法律禁止毀損他人財物，但認為毒死乙的鸚鵡，並不該當毀損罪構成要件，故屬於構成要件錯誤，阻卻故意
(D) 甲知道法律禁止毀損他人財物，但誤以為毒死乙的鸚鵡，並非毀損罪構成要件包攝的範圍，故屬於包攝錯誤

答案：(D)

第6題（原第6題）

關於正當防衛之敘述，下列何者錯誤？

(A) 在業務上有特別義務者，不得為自己之權利主張正當防衛
(B) 在判斷正當防衛的要件時，原則上毋須考量利益衡量的問題
(C) 對於無責任能力人之不法侵害，仍然可以實施正當防衛
(D) 行為人主觀上必須具備防衛意思，才可以主張正當防衛

答案：(A)

第7題（原第7題）

某甲有睡眠困擾，按醫師處方，服用安眠藥；未料，服用安眠藥後，竟然於昏睡時夢遊。夢遊中，甲毆打同居人乙，直到乙報警，警察趕到現場壓制甲，甲才從睡夢中醒來。下列敘述何者正確？

(A) 依原因自由行為，甲成立故意傷害罪
(B) 依原因自由行為，甲成立過失致傷罪
(C) 依容許構成要件錯誤，甲成立過失致傷罪
(D) 甲無罪

答案：(D)

第8題（原第8題）

依實務見解，下列何者不成立強制性交罪之未遂犯？

(A) 陰莖無法勃起之甲男強抱乙女並用手拉扯欲褪去乙女所穿長褲且用手撫摸乙女陰部
(B) 陰莖無法勃起之甲男強行脫去乙女身上衣物後以陰莖摩擦乙女陰部
(C) 甲男至友人乙女家中以酒灌醉乙女後，褪去其身上衣物並撫摸乙女全身，但被乙女家人撞見報警逮捕
(D) 甲男與友人乙女飲酒聚餐後見乙女喝醉，褪去自己身上衣物並戴上保險套後，正欲撫摸乙陰部前被乙女家人撞見報警逮捕

答案：(D)

第9題（原第9題）

依實務見解，下列何者成立中止未遂犯？

(A) 甲持刀接續刺乙腹部，因警察巡邏經過，甲乃作罷離開
(B) 甲持刀欲殺害自己之幼子乙後自殺，但砍殺乙之後因乙疼痛不堪哀嚎，乃將乙送醫急救而未生死亡結果
(C) 甲基於傷害之意思持刀割除乙之上下唇、雙耳後，因乙哀求而停手直接離開現場，乙雖經治療但容貌已經無法復原
(D) 甲男對乙女施以強暴並褪去乙女衣褲後因乙女奮力反抗而放棄性交離開

答案：(B)

第10題（原第10題）

甲因與乙有仇，遂自1月1日起至5月31日間在家中私行拘禁乙，下列敘述何者錯誤？

(A) 乙為求脫身，故將價值 10 萬元的手錶給甲，甲再於 6 月 1 日將該手錶轉送給明知此段犯罪行為的女友A，因犯罪已經結束，且A不是共犯，故法院不得對A諭知沒收該手錶
(B) 假設在 3 月 5 日有關私行拘禁的刑法條文變更並加重處罰，則法院可以直接適用修正後的刑法規定，無須為新舊法比較
(C) 甲在拘禁乙的期間，先請有共同參與甲犯罪意思的丙協助綑綁乙，過了3天，再請有共同參與甲犯罪意思的丁協助看守乙（丙、丁2人並不認識），則甲、丙、丁仍可成立共同正犯
(D) 乙在3月1日試圖逃跑，然仍為甲發現並抓回，甲於抓回乙後，一時氣憤，乃起意揍乙成傷，則就該傷害行為，仍應另外論罪，不能認是私行拘禁行為的當然結果

答案：(A)

第11題（原第11題）

假設行為人以一行為觸犯 A 罪（法定刑為 1 年以上 7 年以下有期徒刑）及 B 罪（法定刑為 2 年以上 5年以下有期徒刑），依刑法規定，下列敘述何者正確？

(A) 法官在1年以上7年以下有期徒刑之範圍內量刑
(B) 法官在5年以上7年以下有期徒刑之範圍內量刑
(C) 法官在7年以上12年以下有期徒刑之範圍內量刑
(D) 法官在2年以上7年以下有期徒刑之範圍內量刑

答案：(D)

第12題（原第12題）

甲目睹乙、丙二人強盜丁，檢察官將乙、丙犯強盜罪案件提起公訴後，一審法院傳喚甲作證時，甲具結後虛偽陳述丁是自願贈與乙、丙二人財物而無強盜事實，本案上訴二審後，二審法院再度傳喚甲作證時，甲仍為相同之虛偽陳述。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲偽證之對象各為乙、丙，故甲在第一審、第二審之偽證行為共成立四個偽證罪
(B) 甲在第一審、第二審之偽證行為各僅成立一個偽證罪，共成立兩個偽證罪
(C) 甲在第一審、第二審之偽證行為僅成立一個偽證罪
(D) 甲在第一審及第二審之偽證行為係一行為觸犯數罪名，屬同種想像競合

答案：(C)

第13題（原第13題）

有關於緩刑之敘述，依實務見解，下列何者正確？

(A) 甲因傷害罪經法院宣告有期徒刑2月，於109年1月1日確定，並宣告緩刑2年，於緩刑期滿而緩刑宣告未經撤銷，甲復於112年1月1日再犯傷害罪，甲應認構成刑法第47條第1項之累犯
(B) 甲因犯竊盜罪，經法院於 109 年 12 月 1 日判處有期徒刑 3 月，並諭知緩刑 2 年，於110 年 1 月 1 日確定，甲另於 109年11 月1 日犯強盜罪，經判處有期徒刑5 年6月，於 111年6月1 日確定，則檢察官於 111 年 11 月 1 日聲請撤銷對甲上開竊盜罪所為緩刑之宣告，法院應將緩刑撤銷，無裁量餘地
(C) 甲因犯2個加重詐欺罪，數罪併罰，分別判處有期徒刑1年4月、1年6月，法院定執行有期徒刑 2年2月。法院得因甲無任何前科，一併宣告緩刑3年，並命甲應依與被害人間之和解筆錄按期履行賠償
(D) 甲因犯背信罪，經法院宣告有期徒刑1 年，並依刑法第74 條第2 項第 4款、第8 款規定，宣告應於緩刑期間，向公庫支付新臺幣100萬元，暨接受法治教育課程3場次之附條件緩刑時，如未一併諭知應於緩刑期間內付保護管束，尚非違法

答案：(B)

第14題（原第14題）

有關公務員賄賂罪之敘述，下列何者正確？

(A) 公務員甲於違法發包給乙工程後，向乙要求賄賂，乙知悉其係因甲前開發包而獲利，遂欣然應允而交付賄款。因甲、乙行為之前、當時並無對價關係之合致，故甲僅構成準受賄罪
(B) 公務員甲向乙提出收賄之要求，但經法院調查後，該項意思表示雖已達到乙，但乙尚未為肯否之表示，未成立對價關係，則甲不構成任何犯罪
(C) 民意代表之關說、請託或施壓，是否構成職務行為，應取決於其整體行為是否屬於職務密切關連行為，如其實質上係運用其職務或身分地位之影響力，使該管承辦人員為積極之行為或消極不為行為，如形式上又具公務活動之性質者，即屬之
(D) 公務員甲收受乙交付賄賂共新臺幣100萬元後，嗣後認為不妥，遂將所收受賄賂返還予乙，此際不能對甲就上開100萬元賄款加以沒收

答案：(C)

第15題（原第15題）

甲某日在熱炒店用餐時，與鄰桌酒客互看不順眼，相互叫囂，甲遂電召同伴乙、丙、丁三人到場，三人遂分別騎乘機車前來熱炒店準備幫忙嗆聲。警方獲報前來現場，在詢問相關人等時，甲突然推擠員警。其他員警欲壓制甲時，乙以肉身阻擋其他員警，丙在旁大喊要甲快跑，丁則是迅速騎乘機車載甲離去。經警方逮捕乙、丙後，在丙所騎乘之機車置物箱內查獲螺絲起子一把。丙表示該螺絲起子係上班時使用，下班尚未返家就被甲召來。有關甲、乙、丙、丁四人行為之論罪，下列敘述何者正確？

(A) 甲推擠員警之行為，應論以普通妨害公務罪
(B) 乙騎乘機車前來現場，並以肉身阻擋員警之行為，應論以駕駛動力交通工具施強暴脅迫之加重妨害公務罪
(C) 丙機車置物箱內放有螺絲起子一把，並大喊要甲快跑之行為，應論以攜帶兇器或其他危險物品施強暴脅迫之加重妨害公務罪
(D) 丁騎機車載甲離去，以便逃避員警壓制之行為，應論以駕駛動力交通工具施強暴脅迫之加重妨害公務罪

答案：(A)

第16題（原第16題）

甲、乙均為市議員候選人，甲知乙日後有意問鼎市議會議長寶座，故於競選期間告訴乙只要同意免除甲的妻子所欠債務，一旦甲選上市議員必定投票支持乙擔任議長。有關甲之行為是否成立刑法第143 條投票受賄罪，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲為候選人時，雖非本罪之有投票權人，但當選後犯罪構成要件亦屬成就
(B) 無論日後甲是否當選市議員，均不具本罪行為人適格
(C) 本罪成立之前提為，當選在前而行賄或收賄在後，故甲不成立本罪
(D) 甲之要求內容非為使自己獲利，故不屬賄賂

答案：(A)

第17題（原第17題）

甲缺錢花用，知悉乙是愛貓人士，飼養貓咪丁丁一隻，遂對乙佯稱，丁丁在其手中，如果乙不交付贖金，便會將丁丁撕票，乙極度恐慌下信以為真，遂依指示匯款至甲指定之帳戶內，乙付完款後發現丁丁仍好端端地在家中窩著。依實務見解，甲應成立何罪？

(A) 僅論詐欺取財罪
(B) 僅論強盜取財罪
(C) 僅論擄人勒贖罪
(D) 僅論恐嚇取財罪

答案：(D)

第18題（原第18題）

有關刑法第165條湮滅、偽造、變造證據罪之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲將其跟乙共犯偽造文書罪的虛假文書燒毀，依實務見解，甲不會成立本罪
(B) 甲因案經檢察官偵查中，其無共犯關係的好友乙知悉該案證據藏匿處，故將該證據棄置他處。縱甲所涉殺人案尚未起訴，乙仍可能成立本罪
(C) 甲為使乙受有罪判決，故偽造某文書並向檢察官提出告訴。則甲只會成立刑法偽造文書罪及本罪，但不成立他罪
(D) 甲因擔心所犯偽造文書罪為偵查機關所查獲，遂教唆乙至甲家中，將所藏放的虛假文書取出並燒毀。則甲不會成立本罪之教唆犯

答案：(C)

第19題（原第19題）

15歲的甲在啤酒屋打工，某晚目睹該啤酒屋股東乙與酒客丙發生口角，乙糾眾毆打丙，導致丙腦震盪及身上多處挫傷，丙提出告訴。承辦檢察官以證人身分傳訊甲，甲作證前，乙威脅甲：若膽敢作不利證詞，小命不保。甲心生畏懼，在檢察官詢問時證稱當晚並未看到乙，並為具結。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲成立偽證罪，但屬限制責任能力人，得減輕其刑
(B) 甲因遭恐嚇有生命危難，可以主張緊急避難阻卻違法，甲無罪
(C) 甲屬不得令其具結的證人，雖檢察官令其具結，亦不生效力，甲無罪
(D) 乙脅迫甲作偽證，成立偽證罪之間接正犯

答案：(C)

第20題（原第20題）

依目前實務見解，關於醉態駕駛致人死傷而逃逸的敘述，下列何者正確？

(A) 刑法第185條之3第1項第1款「吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上」為醉態之推定要件，行為人得以自己事實上具備安全駕駛能力推翻之
(B) 刑法第185條之4第1項中之致人傷害或致人於死或重傷，僅限於駕駛人因過失導致之死傷結果
(C) 刑法第185條之4乃是參考遺棄罪之構成要件，故應受救護之被害人，以其無自救能力者為限
(D) 刑法第185條之4逃逸，係指逃離事故現場而逸走，故原則上行為人有在場之義務

答案：(D)

第21題（原第21題）

依實務見解，下列何者該當刑法第173條或第174條所定建築物之燒燬？

(A) 甲至仇人乙所經營之餐廳放火，對餐廳內之櫥櫃點火，火勢隨後延燒，導致餐廳之木門、桌椅、鐵皮、塑膠浪板均燒損
(B) 甲至乙所有獨棟一層樓平房住宅內，以點燃桶裝瓦斯之方式放火，瓦斯受點燃氣爆後火勢也迅速燃燒，使乙宅外牆水泥剝落、紅磚外露，屋頂瓦片受燃燒大量掉落，屋樑、屋脊也受火燒掉落
(C) 甲對有廟公乙在內之佛寺放火，火勢將佛寺外牆水泥燒至略有剝落露出部分鋼筋，又讓佛寺內木夾板隔間牆燒壞、佛寺天花板瓦片均因燃燒發白、佛寺內桌椅門窗均化為灰燼
(D) 甲至乙所住分租套房內放火，火勢沿乙房內床鋪、沙發延燒至天花板，使乙房內牆壁兩面水泥受燒剝落、積碳、燒白，又再往外燒至走廊，導致走廊部分地板與牆壁大量燻黑

答案：(B)

第22題（原第22題）

依實務見解，下列何者行為僅成立刑法第217條之偽造印章、印文或署押罪？

(A) 甲在警察依法製作之逮捕通知書之收受人簽章欄偽簽乙姓名
(B) 甲在警察依法製作之交通違規通知單移送聯的收受通知聯者簽章欄偽簽乙姓名
(C) 甲辦理行動電話門號時，於業者所提供之業務服務申請書上申請人欄偽簽乙姓名
(D) 甲在調查局調查官依法製作之調查筆錄上偽簽乙之姓名

答案：(D)

第23題（原第23題）

有關刑法第225條乘機性交罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲為與A性交，乃趁A不注意，在A的飲料中放入安眠藥，導致A昏迷不醒，甲再與A性交，則因性交時A處於不知或不能抗拒的情形，故甲會成立本罪
(B) 甲對領有身心障礙手冊的 A 為性交行為，若 A 仍瞭解性交行為之意義，而尚無不能或不知抗拒甲對其為性交行為之情形者，則甲並不成立本罪
(C) 甲、A二人外出同遊，A因失眠，乃未告知甲即自行服用安眠藥，甲半夜向A求歡，未見A抗拒，誤以為A已同意，而與之性交，則甲因對A不能或不知抗拒之情無所認識，並不會成立本罪
(D) 甲深夜在某夜店外面慢跑，見因酒醉在夜店外橫躺不醒的A，乃認有機可乘，將A拖至暗巷性交，翌日A醒來後始發現遭人性侵，則甲會成立本罪

答案：(A)

第24題（原第24題）

甲為紀念其與乙的愛情，央求專業導演丙之團隊拍攝記錄影片，甲、乙並在丙指導下共同入鏡演出性交行為，事後丙擅自將影片複製到光碟片留存紀念，並將原始影片之母帶交給甲。有關甲、乙、丙之行為，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙演出性交行為屬「製造」猥褻物品
(B) 丙將影片母帶交給甲之行為屬「散布」猥褻物品
(C) 丙將影片複製成一份光碟片之行為成立刑法第235條第2項之罪
(D) 丙複製光碟片，成立刑法第319條之3第1項重製性影像罪

答案：(D)

第25題（原第25題）

關於侵害屍體罪，下列敘述何者正確？

(A) 甲因細故在大街上槍殺陌生人乙後逕自離去，未對乙之屍體有任何處理，依實務見解，甲構成刑法第247條第1項遺棄屍體罪
(B) 甲殺害仇人乙後，為求洩憤以皮帶鞭屍，依實務見解，甲構成刑法第247條第1項污辱屍體罪
(C) 甲基於殺人之意朝乙開槍，乙中槍未死，甲誤以為乙已死，將其投入河中，導致乙溺死，依實務見解，甲構成刑法第247條第1項遺棄屍體罪
(D) 刑法第247條侵害屍體罪，旨在保護被害人之生命法益

答案：(B)

第26題（原第26題）

關於刑法第268條供給賭博場所或聚眾賭博罪之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲將自己位於某住宅區5樓的公寓出租給他人從事賭博，因為提供的是住宅而不是公共場所，所以不會成立本罪
(B) 聚眾賭博罪是聚集不特定多數人參與賭博行為，但不以現實上同時聚集多數人於同一處所為必要，故組頭以電話方式供人簽賭，仍構成本罪
(C) 甲邀集自己小學同學乙、丙、丁3人到自家中打麻將，不會成立本罪
(D) 甲受男友乙之請求，無償提供自己住家讓乙邀集他人到場賭博，內心並期待乙可以藉賭博一事賺大錢。因甲對提供場所本身並無營利意圖，故甲不會成立本罪

答案：(A)

第27題（原第27題）

甲乙好友，二人喜飲酒。甲罹有心血管疾病，方接受治療出院，立刻約乙吃飯飲酒；乙明知甲罹有心血管疾病，但聽到有酒有肉，立刻答應赴約。席間，甲乙相互勸酒，好不快活。乙忽然有感而發，提到甲住院數日，未能飲酒，必然生不如死，應趁現在出院大口喝酒吃肉。甲深有同感，遂連續飲用烈酒數大杯，忽然倒地，送醫不治死亡。對於甲之猝死，下列敘述何者正確？

(A) 乙不成立犯罪
(B) 乙成立加工自殺罪
(C) 乙成立過失致死罪
(D) 乙成立不作為傷害致死罪

答案：(A)

第28題（原第28題）

甲乙二人交惡，欲分出勝負，乃約定在市場互毆。丙是好事之徒，雖不認識甲乙，見此二人在市場大街上拳腳相向互打，興奮在一旁大聲喊叫「加油！出拳！踢腳！」爾後，乙被甲打倒在地，身體多處挫傷。下列敘述何者正確？

(A) 丙不成立犯罪
(B) 丙成立聚眾鬥毆助勢罪
(C) 丙成立傷害罪之幫助犯
(D) 丙成立傷害罪之幫助犯，亦成立聚眾鬥毆助勢罪，二罪想像競合

答案：(A)

第29題（原第29題）

某甲重大侮辱其養父乙，乙十分氣憤，表示明日要前往法院請求宣告終止甲乙之收養關係；甲聞之大怒，持刀將乙殺死。甲殺死乙後，暗忖乙與丙有仇隙，乃趁黑夜將乙屍體移置丙宅後院，企圖嫁禍於丙。下列敘述何者正確？

(A) 甲殺乙，成立普通殺人罪；甲移置乙屍體，成立刑法第247條第1項之遺棄屍體罪
(B) 甲殺乙，成立普通殺人罪；但甲移置乙屍體，不成立刑法第247條第1項之遺棄屍體罪
(C) 甲殺乙，成立殺害直系血親尊親屬罪；甲移置乙屍體，成立刑法第247條第1項之遺棄屍體罪
(D) 甲殺乙，成立殺害直系血親尊親屬罪；但甲移置乙屍體，不成立刑法第247條第1項之遺棄屍體罪

答案：(C)

第30題（原第30題）

有關刑法第302條妨害自由罪之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 開車中的甲心情不好，欲強拉路人至車上陪其講話，乃將路人 A 強拉上車得逞，其後見 A 貌美，乃另起強制性交之意，開車2小時至無人山區對A強制性交得逞，甲僅會成立強制性交罪，不另成立本罪
(B) 甲為剝奪A之行動自由，乃強抓A之手臂，欲將A帶至他處，拉扯過程中，造成A輕微擦傷，僅成立本罪，不另論傷害罪
(C) 甲見 A 正在竊取好友 B 的汽車，乃將 A 抓住，並綑綁於地上，欲等 B 回來教訓 A，2 小時後，B 返回，得知此情，乃與甲共同痛毆A，之後恰有警察巡邏經過，方知上情，則除傷害罪等外，甲仍應構成本罪，不因B是現行犯而可解責
(D) 甲見12歲的A放學在外等候家人來接，乃基於略誘之意，將A略誘至己家中多日，則甲應僅成立略誘罪，不另成立本罪

答案：(A)

第31題（原第31題）

醫師甲與友人乙相約晚餐，用餐時乙向甲傾訴自己罹有怪病，甲聞之，安慰乙現在醫學進步，只要接受治療，可以保持健康。當晚返家後，甲將乙病情告訴配偶丙。翌日，甲巧遇另一醫師丁，丁知甲乙二人為好友，便告訴甲，自己現為乙怪病之醫療團隊成員，並將乙之病情告訴甲，同時詢問甲之意見。下列敘述何者正確？

(A) 甲將乙之病情告訴丙，成立業務洩密罪；丁將乙之病情告訴甲，成立業務洩密罪
(B) 甲將乙之病情告訴丙，成立業務洩密罪；丁將乙之病情告訴甲，不成立業務洩密罪
(C) 甲將乙之病情告訴丙，不成立業務洩密罪；丁將乙之病情告訴甲，成立業務洩密罪
(D) 甲將乙之病情告訴丙，不成立業務洩密罪；丁將乙之病情告訴甲，不成立業務洩密罪

答案：(C)

第32題（原第32題）

依實務見解，下列何者行為不成立竊佔罪？

(A) 甲未得乙同意，在乙之土地上架設鐵皮屋供己作餐飲店使用
(B) 甲為能讓自己所有車輛通行方便，未經其他共有人同意，即擅自將共有土地對外聯絡之泥路修復平整，鋪設水泥，完工後除甲之外，其他用路人也仍於該路上繼續通行
(C) 甲未得乙同意，將貨櫃1個以水泥固定於乙之土地上供作倉庫使用
(D) 甲佔用乙所有土地傾倒土石方，再架設圍籬，設置鐵門使他人無法進入

答案：(B)

第33題（原第33題）

甲得知乙家境富裕，遂與丙、丁、戊合謀，一同綁架乙，未料丙、丁下手時誤綁到乙的雙胞胎弟弟己，甲得知得手後，遂與戊向乙的父親庚要求贖金新臺幣一億元，同時因己身懷鉅款，丙、丁利慾薰心下，在甲、戊不知情之際，拿刀迫使己將該款項交出，己無奈下只能服從。嗣庚接獲勒贖威脅後，始得知其實是己遭綁架，心想己也是米蟲一個，乃拒絕甲、戊取贖要求，戊得知取贖無望，一氣之下遂下手將己殺害，然己事後送醫，始無大礙。依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 丙構成加重強盜取財罪及擄人勒贖罪之結合犯
(B) 戊構成擄人勒贖罪及殺人未遂罪之結合犯
(C) 丙、丁誤己為乙而擄之，為等價客體錯誤，不影響故意之認定
(D) 如取贖前己即被釋放，丙仍不適用刑法第347條第5項減輕其刑之規定

答案：(B)

第34題（原第34題）

甲知乙資金周轉不靈，需款孔急，乃借乙 300 萬元，不用計算利息；但約定手續費 50 萬元，且 5 日內還錢，若屆期無法還錢，另負擔300萬元違約金。乙因求助無門，只好答應甲。此後，甲侵入乙宅催討債款，乙無力償還，甲見乙還錢誠意不足，一時氣憤，將乙打成重傷。下列敘述何者正確？

(A) 甲僅成立加重重利既遂罪
(B) 甲成立加重重利未遂罪及重傷既遂罪，數罪併罰
(C) 甲成立加重重利未遂罪、侵入住居罪、重傷罪，三罪想像競合
(D) 甲成立加重重利未遂罪、侵入住居罪、恐嚇取財罪、重傷罪，數罪併罰

答案：(B)

第35題（原第35題）

甲某日發現其妻乙與其他異性間有使用通訊軟體私訊往來，乃將網路下載側錄程式安裝於乙平日使用之筆記型電腦中，而側錄取得乙以該筆記型電腦開啟該通訊軟體之密碼，並利用電腦輸入乙之密碼，而成功入侵並取得乙與其他異性間之私訊內容。下列敘述何者正確？

(A) 甲僅應論以刑法第315條之1第1款之無故利用工具或設備窺視他人非公開之言論、談話罪
(B) 甲係犯刑法第358條之無故入侵他人電腦罪，及同法第359條之無故取得他人電腦之電磁紀錄罪
(C) 甲係犯刑法第315條之妨害書信秘密罪
(D) 甲係犯刑法第362條之植入專供犯妨害電腦使用罪之電腦程式罪

答案：(B)
